

1502485-30.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA RENATA DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 12h00, na Avenida Angelo Cristianini, nº 333, Travessa Júlia, casa nº 07, Cidade Ademar, nesta Cidade e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1502485-30.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502485-30.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA RENATA DO NASCIMENTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 29 de janeiro de 2019, por volta de 12h00, na Avenida Angelo Cristianini, nº 333, Travessa Júlia, casa nº 07, Cidade Ademar, nesta Cidade

e Comarca de São Paulo, MARIA RENATA DO NASCIMENTO, qualificada a fls. 09, menor de 21 anos e PEDRO HENRIQUE MORAES, qualificado a fls. 21, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, para venda ou entrega a consumo de terceiros 8 invólucros plásticos de Cocaína, consistentes em 10,4 gramas e 20 trouxinhas do Maconha, consistentes em 62.7 g, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Conforme Auto de Exibição e Apreensão às fls. 06 e Laudo de Constatação às fls. 15/17)", pelo que foi(ram) dado(s) como incurso(s) no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Recebida a denúncia, o(s) acusado(s) foi(ram) citado(s) pessoalmente e apresentou(aram) resposta à acusação.

No curso da instrução, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Os réus se tornaram reveis.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação penal. A Defesa, de igual modo, pugnou pela absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Ministério Público, em alegações finais, requereu a absolvição do acusado. Tendo o processo penal, à luz da CF/88, natureza acusatória, não deve o juiz, salvo em situações excepcionais, condenar aquele que o Ministério Público, titular da ação penal, não deseja condenado. Afinal, o poder judicial de condenar o culpado é condicionado à existência de uma acusação formal instaurada contra ele. Trata-se de elemento fundante do sistema acusatório.

O pedido de absolvição, por sua vez, equivale ao não exercício da pretensão acusatória. Assim, à luz dos postulados democráticos e garantistas da nossa atual Carta da República, deve o art. 385 do Código de Processo Penal ser lido "cum grano salis" e aplicado tão-só em hipóteses excepcionais, em que o pedido de absolvição represente afronta manifesta à prova produzida nos autos.

Nos presentes autos, todavia, isso não ocorre.

O conjunto probatório, como bem apontado pela acusação, não se revela apto a ensejar um decreto condenatório.

De fato, apenas uma testemunha lembrou os fatos, e afirmou que diligenciaram na residência dos réus porque houve denúncia anônima sobre a traficância. Lá chegando, a ré os recepcionou e as drogas foram encontradas no interior da casa.

Não há elementos que permitam concluir pela traficância, haja vista que a quantidade de drogas, por si só, não conduz a tal conclusão, e nenhum ato de mercancia foi observado.

Não bastasse, a prova não permite concluir a quem pertenciam as drogas, eis que a ré, em sede policial, disse que seriam do corréu, este não ouvido. Delação que poderia se destinar a livrar a ré da própria responsabilidade, de sorte que não é confiável.

Assim, há lacunas probatórias importantes que não permitem concluir pela autoria do delito.

Isso posto, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a adoção da técnica da fundamentação referencial (per relationem ou aliunde), consistente na alusão e formal incorporação, em ato jurisdicional, de decisão anterior ou parecer do Ministério Público (STF, HC 94384, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010; STJ, REsp 1021851/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008).

Assim, adotando ainda as razões do Ministério Público como fundamentação da sentença, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e ABSOLVO o(s) acusado(s) MARIA RENATA DO NASCIMENTO e PEDRO HENRIQUE MORAES das imputações contidas na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ao trânsito em julgado, com as comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência.

Saem os presentes intimados.

São Paulo, 10 de maio de 2022.